

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4924/2541

บริษัท มหาจักรอโตพาร์ท จำกัด โจทก์
บริษัท แพนแปซิฟิก เอ็นจิเนียริงแอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 66

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 67, มาตรา 230, มาตรา 232

จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการซึ่ง ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้คือ น. หรือป.ลงลายมือชื่อร่วมกับล. หรือช. รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท แต่ตามอุทธรณ์ของจำเลย กรรมการที่ลงลายมือชื่อ ในช่องผู้อุทธรณ์คือ น.และป. และประทับสำคัญของบริษัท ซึ่งไม่ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท จึงไม่มี อำนาจกระทำการผูกพันจำเลยได้ อุทธรณ์ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลชั้นต้นย่อมมีอำนาจสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

โจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขาย จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิเคราะห์คดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 2,145,314.88 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2538เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ต่อมาวันที่19 มิถุนายน 2539

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ โจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้านคดีอยู่ระหว่างศาลชั้น
ต้นนัดไต่สวนคำร้อง ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอถอนตัว ศาลชั้นต้นอนุญาต ครั้นวันที่
27 กันยายน 2539 นายนนทศักดิ์ เนาวลัย และนายประสงค์ สุวัฒน์ธนชัย ยื่นคำร้อง
ว่าจำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีกรรมการคือ นายนนทศักดิ์ นาย
ประสงค์ นายไฉ ชิง ชวน นายลิม เซง กวน นายยัน เค ฮวด และนายชู เพ็ง เมือง
จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายนนทศักดิ์หรือนายประสงค์
ลงลายมือชื่อร่วมกับนายไฉหรือนายชู รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของ
บริษัท แต่นายไฉ นายลิม นายยัน และนายชู ไม่ยอมต่อสู้อคดีและนายไฉหรือนายชู
ไม่ยอมลงลายมือชื่อร่วมกับนายนนทศักดิ์หรือนายประสงค์ตามข้อบังคับของบริษัท
แต่ทั้งนี้ความต่อสู้อคดีทำให้จำเลยเสียหายจึงขออนุญาตให้นายนนทศักดิ์และนาย
ประสงค์ลงลายมือชื่อร่วมกันประทับตราสำคัญของบริษัท เป็นผู้แทนเฉพาะคราวของ
จำเลย แต่งตั้งทนายความดำเนินคดีแทนจำเลย ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องจำเลยโต้แย้ง
คำสั่งของศาลชั้นต้น ต่อมาวันที่ 6 มีนาคม 2540 ศาลชั้นต้นเห็นว่า จำเลยไม่ทำใบ
แต่งตั้งทนายความลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันจำเลยมาให้ถูกต้อง
ตามคำสั่งศาลมีพฤติการณ์ประวิงคดี จึงไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีอีก และถือว่า
จำเลยทั้งคำร้องขอให้พิจารณาใหม่จำหน่ายคดีออกจากสารบบความจำเลยอุทธรณ์คำ
สั่งศาลชั้นต้นที่สั่งยกคำร้องที่ขออนุญาตให้นายนนทศักดิ์และนายประสงค์ลงลายมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กระทำการแทน จำเลยแต่งตั้ง
ทนายความ และอุทธรณ์คำสั่งที่ว่าจำเลยทั้งคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นสั่งอุทธรณ์ของจำเลย ว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลอุทธรณ์ของจำเลยลง
ลายมือชื่อโดยกรรมการผู้ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล ก็เหมือนไม่มีบุคคล
ลงลายมือชื่อในคำฟ้องอุทธรณ์จึงไม่รับอุทธรณ์ คืบค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า จำเลยไม่นำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาล และนำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายในกำหนด 15 วัน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้คือนายนนทศักดิ์หรือนายประสงค์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายไธ หรือนายชูรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทแต่ตามอุทธรณ์ของจำเลย กรรมการที่ลงลายมือชื่อในช่องผู้อุทธรณ์คือนายนนทศักดิ์และนายประสงค์และประทับสำคัญของบริษัทซึ่งไม่ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท จึงไม่มีอำนาจกระทำการผูกพันจำเลยได้ อุทธรณ์ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษายืน

(ดุสิต เพชรปลูก-เหล็ก ไทรวิจิตร-สภณธิ์ กฤติยาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>